SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1089695 - SP (2026/0146237-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ROGERIO SCHIETTI**
IMPETRANTE	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE	:	K V A P
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

K. V. A. P. alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo** na Apelação Cível n. 1504382-93.2025.8.26.0548.

Consta dos autos que o adolescente foi representado pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a representação, por insuficiência de provas da autoria. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação do Ministério Público, deu-lhe provimento para reconhecer a procedência da representação e impor ao adolescente a medida socioeducativa de internação, com a expedição de mandado de busca e apreensão.

Na inicial do habeas corpus, a defesa aduz, inicialmente, a nulidade dos reconhecimentos extrajudicial e judicial, por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal e da Resolução n. 484/2022 do CNJ, agravada pela prévia exibição de fotografias do adolescente à vítima.

Edição nº 472 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 03 de novembro de 2026 Publicação: quarta-feira, 04 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61285185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/10/2026 19:03:24
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2026. Código de Controle do Documento: 22bf0558-33ad-41d8-9efd-7fec54dd8d43

Sustenta que o acórdão favorável à acusação se lastreou em elementos informativos da fase investigativa, não submetidos ao crivo do contraditório. Alega, por fim, a insuficiência do conjunto probatório quanto à autoria.

Requer o restabelecimento da sentença de improcedência da representação. Subsidiariamente, postula a substituição da internação pela medida de liberdade assistida.

Indeferida a liminar (fl. 342), o Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (fls. 552-556).

Decido.

I. Art. 226 do CPP – o reconhecimento de pessoas como meio probatório e o avanço da jurisprudência

Diz o art. 226 do CPP, no que interessa (grifei):

> Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
> I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a **descrever** a pessoa que deva ser reconhecida;
> II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, **ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança**, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
> [...]
> IV - do ato de reconhecimento **lavrar-se-á auto pormenorizado**, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Esta Corte Superior entendia, até recentemente, que as prescrições contidas no referido dispositivo constituiriam "mera recomendação" e, como tal, o seu eventual descumprimento não ensejaria nulidade da prova.

Rompendo com essa posição jurisprudencial, a Sexta Turma deste Superior Tribunal, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o antigo entendimento e definir que o procedimento legal "não configura mera recomendação do legislador, mas rito de observância necessária, sob pena de invalidade do ato". Estabeleceu-se ali a necessidade de se

Edição nº 472 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 03 de novembro de 2026 Publicação: quarta-feira, 04 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61285185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/10/2026 19:03:24
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2026. Código de Controle do Documento: 22bf0558-33ad-41d8-9efd-7fec54dd8d43

anular qualquer reconhecimento formal – pessoal ou fotográfico – que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a potencializar o concreto risco de graves erros judiciários.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a temática também tem se repetido. Exemplificativamente, menciono o HC n. 172.606/SP (DJe 5/8/2019), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em que, monocraticamente, se absolveu o réu, em razão de a condenação haver sido lastreada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial.

Ainda, há de se destacar que, em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma da Suprema Corte deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo reconhecido por fotografia de maneira irregular. Na ocasião, o Ministro relator mencionou outros precedentes do STF em sentido similar e, reportando-se ao que o STJ decidiu no HC n. 598.886/SC, propôs a fixação de três teses, acolhidas à unanimidade pelo colegiado:

> 1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.
> 2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.
> 3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, esta Sexta Turma, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem

força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é totalmente inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar, nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia.

Pontuou-se, ainda, no referido julgado, que o reconhecimento de pessoas é prova cognitivamente irrepetível, porque o ato inicial afeta todos os subsequentes e a sua repetição, mesmo que em conformidade com o art. 226 do CPP, não convalida os vícios pretéritos.

Com o objetivo de minimizar erros judiciários decorrentes de reconhecimentos equivocados, a Resolução n. 484/2022 do CNJ incorporou os avanços científicos e jurisprudenciais sobre o tema e estabeleceu "diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário" (art. 1º).

Mais recentemente, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.258, a Terceira Seção do STJ consolidou os entendimentos sobre a matéria e firmou as seguintes teses:

> 1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.
> 2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.
> 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando

> de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.
> 4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.
> 5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.
> 6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

Esses parâmetros aplicam-se ao procedimento de apuração de ato infracional, pois as normas processuais penais incidem subsidiariamente sobre ele (art. 152 do ECA) – como, aliás, reconheceu o próprio Juízo de primeiro grau (fls. 231-232).

Tecidas essas considerações, passo ao exame do caso concreto posto em julgamento.

II. O caso dos autos – reconhecimentos inválidos

O Juízo de primeiro grau, ao julgar improcedente a representação, assim argumentou, no que interessa (fls. 231-232, destaquei):

> [...]
> O elemento central da acusação reside no reconhecimento realizado pela vítima, [R. K. C.], notadamente o reconhecimento extrajudicial. Contudo, este reconhecimento foi realizado em circunstâncias que geram dúvidas fundadas sobre sua validade e eficácia probatória. Em primeiro lugar, conforme amplamente alegado pela Defesa e ratificado pela jurisprudência que busca a higidez dos atos processuais, **o reconhecimento na Delegacia de Polícia não observou o rito formal estabelecido no artigo 226 do Código de Processo Penal**, aplicável subsidiariamente à Justiça da Infância e da Juventude, notadamente a apresentação do suspeito ao lado de outras pessoas que com ele tivessem semelhança.
> Os relatos processuais indicam que o Representado e o coautor, [E.], foram **apresentados isoladamente ou por meio de fotografias enviadas pela equipe policial**, prática que constitui grave violação das regras de cautela destinadas a garantir a confiabilidade do reconhecimento, tornando-o suscetível a erros.

> A fragilidade da identificação se acentua quando se examinam as declarações da vítima em Juízo. O ofendido, embora tenha afirmado ter reconhecido [o adolescente] na Delegacia com 100% de certeza, ao ser instado a realizar o reconhecimento em audiência, **demonstrou hesitação e incerteza**, **mencionando que "me parece que foi o número 2 aqui" e que estava "bem complicado de ver assim também porque, (...) não só isso, como faz tempo, está bem diferente", além de ter alegado que os autores do roubo usavam roupas diferentes daquelas que K. vestia no momento da abordagem**.

O Tribunal de origem, a seu turno, ao reformar a sentença, afirmou o seguinte, no que interessa (fls. 30-31, destaquei):

> [...]
> A propósito, **conquanto as formalidades estabelecidas no art. 226 do CPP não tenham sido observadas quando do reconhecimento efetuado em Delegacia**, certo é que o adolescente possuía as mesmas características informadas pela vítima, estava nas proximidades onde o rastreamento da motocicleta indicava, residia no imóvel apontado no rastreio do celular subtraído e possuía um simulacro de arma de fogo em sua moradia. Além disso, durante o reconhecimento judicial, o apelado foi colocado ao lado de outros indivíduos com características similares e foi indicado pelo ofendido, **com convicção**, como sendo a pessoa que o teria roubado no dia dos fatos.

Segundo se depreende dos autos, o ato de reconhecimento realizado na delegacia, no entender da própria Corte estadual, não seguiu as formalidades do art. 226 do CPP. O acórdão acrescentou, ainda, que o Juízo de primeiro grau registrou que o adolescente e o apontado como coautor foram apresentados à vítima isoladamente ou por meio de fotografias enviadas pela equipe policial, o que caracteriza a prática de *show-up* e a apresentação sugestiva que a Resolução n. 484/2022 do CNJ e o Tema Repetitivo n. 1.258 repudiam. Trata-se de ato inválido, que não pode servir de lastro à autoria, nem mesmo de forma suplementar.

Não obstante o *decisum* impugnado afirme que o adolescente foi indicado pelo ofendido "com convicção", a sentença, proferida pelo Juízo que colheu a prova oral (fl. 229), registra o oposto: hesitação e incerteza. Reconhecimento sem convicção está relacionado ao grau de confiança declarado pelo reconhecedor, em suas próprias palavras, que a Resolução n. 484/2022 do CNJ determina registrar (arts. 5º, V, e 7º, IV).

Edição nº 472 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 03 de novembro de 2026 Publicação: quarta-feira, 04 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61285185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/10/2026 19:03:24
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2026. Código de Controle do Documento: 22bf0558-33ad-41d8-9efd-7fec54dd8d43

Contudo, oportuno registrar que não se trata, aqui, de insinuar que a vítima mentiu. A psicologia do testemunho ensina que o oposto de mentira é sinceridade, e não verdade: a pessoa pode ser perfeitamente sincera e, ainda assim, incorrer em "erro honesto", causado por falsas memórias – risco que a exibição isolada e a prévia apresentação de fotografias potencializam.

Assim, o reconhecimento extrajudicial é inválido, e o judicial, além de hesitante, está por aquele contaminado. Nenhum dos dois pode fundamentar juízo de certeza sobre a autoria. Resta saber se há prova independente e suficiente para sustentar, sem eles, a procedência da representação.

Entretanto, em que pesem as considerações feitas anteriormente, entendo que, no caso dos autos, **não há como se concluir que a procedência da representação haja sido fundamentada, única e exclusivamente, nos reconhecimentos inválidos.** A leitura do acórdão indica que outros elementos foram considerados: **a)** a compatibilidade das características físicas do adolescente com a descrição da vítima; **b)** a proximidade do local indicado pelo rastreamento da motocicleta; **c)** a residência no imóvel apontado no rastreamento do celular; **d)** a apreensão de simulacro de arma de fogo na moradia; **e)** a palavra dos policiais militares; **f)** a inviabilidade do álibi, diante do intervalo de cerca de 40 minutos entre a saída da sorveteria e a abordagem.

Dessa forma, conquanto não se possa negar validade integral aos depoimentos colhidos nos autos, há de se negar validade à condenação baseada em **elemento colhido em desacordo com as regras probatórias**.

Sob tais condições, porque inobservado o procedimento descrito no art. 226 do CPP, os atos de reconhecimento do recorrente devem ser declarados **nulos**, o que torna imprestável, no caso concreto, o uso dessa prova para fundamentar a aplicação da medida socioeducativa ao adolescente, **ainda que de forma suplementar. Não se trata, portanto, de mera diminuição da força probante do ato, mas sim de verdadeira nulidade.**

O que se deve avaliar, portanto, é se, **descartados por completo os reconhecimentos**, ainda subsistem provas **autônomas e suficientes, por si sós**, para fundamentar a procedência da representação.

Edição nº 472 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 03 de novembro de 2026 Publicação: quarta-feira, 04 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61285185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/10/2026 19:03:24
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2026. Código de Controle do Documento: 22bf0558-33ad-41d8-9efd-7fec54dd8d43

Por essa razão, julgo necessário que sejam extirpados dos autos os reconhecimentos feitos em desacordo com o comando legal e determinado o retorno do feito ao Tribunal de origem para que profira novo acórdão, sem que os leve em consideração, **nem mesmo de forma suplementar**.

III. Dispositivo

À vista do exposto, **concedo parcialmente a ordem**, a fim de **declarar a nulidade** dos reconhecimentos realizados em desfavor do paciente e **determinar** o retorno do feito ao Tribunal de Justiça estadual para que, uma vez extirpadas tais provas dos autos, seja proferido novo acórdão, o qual não poderá considerar tais elementos nem mesmo de forma suplementar.

Comunique-se, **com urgência**, o inteiro teor desta decisão às instâncias ordinárias, para as providências cabíveis.

Publique-se e intimem-se.

Brasília (DF), 29 de outubro de 2026.

Ministro ROGERIO SCHIETTI
Relator

Edição nº 472 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 03 de novembro de 2026 Publicação: quarta-feira, 04 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61285185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/10/2026 19:03:24
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2026. Código de Controle do Documento: 22bf0558-33ad-41d8-9efd-7fec54dd8d43